

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 31/2538 เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฐานภาษีสำหรับรายรับประเภทดอกเบี้ยตามมาตรา 91/5 แห่งประมวลรัษฎากร -----
ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า กรณีที่สถาบันการเงินซื้อตราสารหนี้มาภายหลังจากที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้จำหน่ายครั้งแรก โดยในราคาที่ซื้อมามีดอกเบี้ยค้างรับแฝงอยู่ เมื่อถึงกำหนดชำระดอกเบี้ย สถาบันการเงินจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุในตราสารหนี้ สถาบันการเงินจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยจำนวนใด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 34/2538 วันที่ 29 สิงหาคม 2538 ว่า ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับประเภทดอกเบี้ยตามมาตรา 91/5 แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง จำนวนดอกเบี้ยส่วนที่คำนวณตามระยะเวลาที่สถาบันการเงินถือตราสารหนี้เท่านั้น ไม่รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับซึ่งแฝงอยู่ในขณะได้รับตราสารหนี้มาซึ่งเป็นส่วนของต้นทุนในการคำนวณดอกเบี้ย

	สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2538
--	------------------------------------

	อรัญ ธรรมโน
	ปลัดกระทรวงการคลัง
	ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร